

terça-feira, 10 de fevereiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



[Capa](#)

[Especiais](#)

[Notícias](#)

[Colunas](#)

[Artigos](#)

[Estúdio
ConJur](#)

[Áreas](#)

[Anuários](#)

[Loja](#)

➔ [Consultor Jurídico](#) > [Áreas](#) > [Tributário](#) > Juíza suspende IR sobre dividendos de empresa no Simples

HIERARQUIA DAS NORMAS

Juíza suspende IR sobre dividendos de empresa no Simples

[Sheyla Santos](#)

9 de fevereiro de 2026, 16h51

Tributário

A **isenção de Imposto de Renda** sobre lucros e dividendos distribuídos por empresas optantes pelo **Simples Nacional**, garantida por lei complementar, não pode ser revogada por lei ordinária. Tal alteração violaria a hierarquia das normas e o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Constituição para microempresas e empresas de pequeno porte.

Com esse entendimento, a juíza Sílvia Figueiredo Marques, da 26ª Vara Cível Federal de São Paulo, suspendeu em caráter liminar a retenção de 10% de Imposto de Renda sobre os lucros e dividendos distribuídos aos sócios de uma sociedade de advogados. A tributação foi introduzida pela **Lei 15.270/2025**, que instituiu a isenção do IR para quem ganha até R\$ 5 mil e aumentou a carga tributária sobre dividendos e lucros.

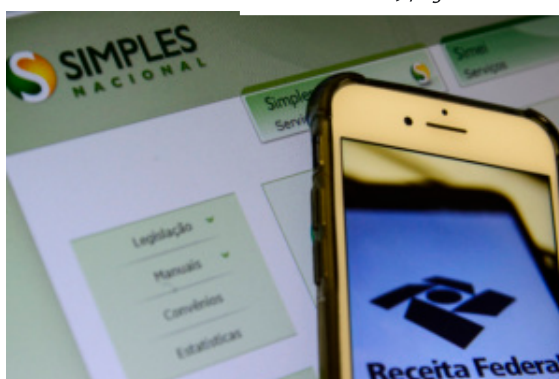
No caso em questão, o escritório Rocchi & Naves Advogados Associados requereu um mandado de segurança, em São Paulo, contra a Receita Federal pedindo a dispensa da retenção do imposto.

Optante pelo Simples Nacional, a sociedade de advogados argumentou que o regime tributário é constitucionalmente diferenciado e favorecido, com recolhimento unificado de tributos incidentes sobre a exploração de sua atividade profissional, incluindo os lucros distribuídos aos seus sócios. Diante do novo entendimento da legislação, a banca afirmou ter receio de ser compelida a proceder à retenção indevida do imposto de renda nas futuras distribuições de resultados aos seus sócios.

Na prática, a Lei 15.270/2025 dispõe, no artigo 6-A, sobre o pagamento, creditamento, emprego ou entrega de lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma pessoa física

[APOIO](#)

Marcello Casal Jr/Agência Brasil



Juíza suspendeu tributação a empresa do Simples, prevista em lei ordinária

jurídica, nessas condições, fica sujeita à retenção na fonte do IRPF à alíquota de 10% sobre o total do valor pago, creditado, empregado ou entregue.

O escritório alegou na ação que a Receita Federal adotou, com base na Lei 15.270/25, o entendimento de que a mesma retenção de IRPF também deveria ser aplicada às empresas optantes pelo Simples. De acordo com a banca, a isenção do Simples, prevista na LC nº 123/06, que criou o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa, não pode ser revogada por uma lei ordinária como a 15.270/2025.

Fundamentação na Constituição

A juíza acolheu o argumento da banca. Por se tratar de empresa optante pelo Simples Nacional, ela suspendeu a exigência da parcela relativa ao imposto de renda incidente sobre a distribuição de lucros e dividendos a seus sócios.

A decisão foi fundamentada no artigo 146 da Constituição Federal, que determina à lei complementar a responsabilidade de veicular as regras para o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte.

A magistrada afirmou que o artigo 14 da LC 123/2006 isenta de Imposto de Renda os valores pagos ou distribuídos ao titular ou sócio das empresas optantes pelo Simples Nacional. Desta forma, ela afirma, a Lei 15.270/2025 não poderia alterar a isenção às empresas do Simples.

“Entendimento diverso ofenderia a própria determinação constitucional acima transcrita, concretizada na Lei Complementar n 123/2006. Está, portanto, presente a plausibilidade do direito alegado”, escreveu a juíza.

Ela fundamentou a concessão da liminar na presença dos requisitos de *fumus boni iuris*, que indica a plausibilidade do direito alegado, e de *periculum in mora*. “O perigo da demora também é claro, já que o não recolhimento do referido tributo sujeitará a impetrante à autuação por parte da fiscalização, que o entende devido”, concluiu.

Atuou no caso o advogado **Flávio Rocchi Jr.**, da banca Rocchi & Naves Advogados Associados.

Clique [aqui](#) para ler a decisão

Processo 5002505-76.2026.4.03.6100

[Sheyla Santos](#)

é repórter da revista **Consultor Jurídico**.

VER COMENTÁRIOS

Tags: [decisão liminar](#) [irpj](#) [Lei 15.207/2025](#) [lucros e dividendos](#) [Receita Federal](#)
[Sociedade de advogados](#) [tributação das altas rendas](#)



[compartilhe](#)

! Encontrou um erro? [Avise nossa equipe!](#)

Leia também



DEMORA AÍ...

Transição da reforma e 'teses filhotes' pautam Direito Tributário



PANO PRA MANGA

Prazo não é único problema da lei da taxa de dividendos



BREVE RESPIRO

STF prorroga prazo para aprovação de distribuição de dividendos



INTERFERÊNCIA MÍNIMA

Judiciário não deve interferir no mérito de decisões empresariais



PRAZO INSUFICIENTE

CNI contesta no STF tributação de lucros e dividendos da reforma tributária



TRIBUTAÇÃO DE DIVIDENDOS

OAB contesta impacto da reforma tributária no Simples



AÇÃO NA BAHIA

Juiz livra empresas de exigência de antecipar distribuição de lucros



CONTRA O TEMPO

Juiza veta obrigação de distribuição de dividendos até o fim de 2025



DOR NO BOLSO

Tributação de sociedades profissionais é 'equivoco', diz Brigagão



MORDIDA INDEVIDA

Lei 15.270 ignora isenção de lucros prevista no Simples



Consultor Jurídico

terça-feira
10 de fevereiro de 2026

Pesquisar



CONJUR

[Quem Somos](#)

[Equipe](#)

[Fale Conosco](#)

PUBLICIDADE

[Anuncie na ConJur](#)

[Anuários ConJur](#)

ESPECIAIS

[Especial 20 anos](#)

[Especial 25 anos](#)

PRODUTOS

[Livraria](#)

[Anuários](#)

[Boletim Jurídico](#)



Rua Visconde, 25 - Vila Mariana - 05416-001 - São Paulo/SP - CEP: 05416-000

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

